副　本

令和６年（ワ）第１８４７号　損害賠償請求事件（国賠）

原告　越川雅史

被告　村越祐民、市川市

第６準備書面

令和８年５月２８日

千葉地方裁判所民事第３部合議４係　御中

原告訴訟代理人弁護士　　荒　木　謙　人

第１　被告村越によるXおよびnote上での新たな投稿

１　Xにおける投稿

（１）具体的内容

被告村越は、令和７年９月１１日、自らのXにおいて本件投稿を引用したうえで、「2022年当時のこの投稿が、民刑事の名誉毀損にあたるとのご主張です。パワハラは事実であるし、表現も適切ですから名誉毀損が成立する余地はゼロです。」と投稿した（以下「本件投稿２」という。）（甲３４：本件投稿２）。

被告村越は、本書面作成時点において、本件投稿２を固定にして、投稿内容を拡散し続けている（甲３５：本件投稿２の状況）

（２）適示される事実

本件投稿および本件投稿２によって、原告は長年に渡って市川市職員に対して悪質なパワハラ行為（具体的には、優越的な関係に基づき、業務の適正な範囲を超えて、身体的若しくは精神的な苦痛を与え、又は就業環境を害する何らかの行為）を行っているという事実が摘示される。

（３）名誉毀損となる理由

ア　本件投稿および本件投稿２が公開されると、原告が、長年に渡って市川市職員に対して悪質なパワハラ行為を行う人物であると一般に認識されるのであるから、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価が低下する。

イ　本件投稿（甲１９）が投稿された時点においては、被告村越自身が市川市長として定例記者会見（甲１、乙Ｂ２）を開き、公文書である「申入書」（甲６、乙Ａ１７）及び「主な内容」（甲７）において、「原告のパワハラにより退職した職員や病気休暇を取得した職員がいる」などと大々的に公表し、それがテレビや新聞等で広く報道（甲２－１、２－２、１０等）されていた状況下において行われたものであるため、かかる内容に即した事実が適示されたといえる。

しかし、本件投稿２の時点では、被告村越が市川市長であったのは約３年６か月も前のことであり、その期間においては私人であって、上記のような報道もされていない。

そのため、本件投稿２時点の「パワハラ」の意味するところは、一般的に知られている内容を意味するのであって、具体的には、厚生労働省が定義しているように、「優越的な関係に基づき、業務の適正な範囲を超えて、身体的若しくは精神的な苦痛を与え、又は就業環境を害する」何らかの行為を意味する（甲３６：パワーハラスメントの定義について）。

２　noteにおける記事および本件投稿の再投稿

（１）具体的内容

ア　被告村越は、令和７年３月２日、自らのX上において、「久しぶりにnoteを更新しました 第5回：「誇張」という土俵――訴状受領から１年半、名誉毀損訴訟の現在地 原告の主張は「誇張」一本に収斂。市川市は原告のパワハラで「退職者が出たことは証明可能」と主張し、原告の前提は崩れ始めています。」と記載したうえで、自

らのnote記事（以下「本件note記事」という。）を引用している（甲３７－１：X上での本件note記事に関する投稿）。

イ　本件note記事では、被告村越は、以下の記載をしている。

「問題とされている私のTwitter投稿は次のとおりです。

市川市でも条例制定を含めたパワハラ防止の取組が急務です。XX議員による長年に渡る市職員への悪質なパワハラは議会多数派によるもみ消しで調査すら行われていません。

市長パワハラ疑惑巡る管理職調査、回答に「市議もパワハラ」

（https://news.yahoo.co.jp/articles/3e110e2aefb26dfe90f0c6b797e852b957b20a5c

午後1:01 · 2022年4月2日」（甲３７－２：本件note記事・２頁）。

ウ　そして、被告村越は、本件投稿を継続して掲載しており（甲３７－３：本件投稿（令和８年５月時点））、「XX議員」については、原告を意味した「越川議員」を指摘していることが明らかである。

エ　さらに、本件note記事においては、「市から報酬を得ている市議会議員が、自身が起こしたパワハラ問題をめぐって前市長と市を訴え、市に訴訟対応費用を負担させた上に、９９０万円もの損害賠償を求めています。」と記載されている（甲３７－２：本件note記事・３頁）。

（２）摘示される事実

本件note記事によって、

①原告が長年に渡って市川市職員に対して悪質なパワハラ行為（具体的には、優越的な関係に基づき、業務の適正な範囲を超えて、身体的若しくは精神的な苦痛を与え、又は就業環境を害する何らかの行為）を行っているという事実

②原告が、自らが起こした悪質なパワハラ問題をめぐって、前市長と市を訴え、市に訴訟対応費用を負担させた上に、９９０万円もの損害賠償を求めている事実

が摘示される。

（３）名誉毀損となる理由

本件note記事が公開されると、原告が長年に渡って市川市職員に対して悪質なパワハラ行為を行う人物であって、悪質なパワハラ問題を自ら引き起こしているにもかかわらず、不当に前市長と市を訴え、市に訴訟対応費用を負担させた上に、高額な損害賠償を求める人物であると一般に認識される。

したがって、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価が低下する。

３　名誉感情侵害

また、本件投稿２および本件note記事は、市川市議会議員として誠実に職務を行ってきた原告にとって、著しく侮辱的、屈辱的な表現であり、通常の社会生活において投げかけられることはない言葉である。

したがって、社会通念上許容される限度を超えた侮辱行為にあたり、原告の名誉感情が侵害されていることも明らかである。

４　損害等

被告村越は、原告が市川市職員に対するパワハラ行為を一貫して否定したうえで争っているにも関わらず、殊更に本件投稿を引用したうえで、本件投稿２を行うだけでなく、原告がパワハラ行為を行い、不当訴訟を提起している旨の記載をした本件note記事を掲載し続けている。

したがって、本件投稿、本件投稿２、本件note記事（以下併せて「本件村越投稿」という。）によって原告に発生した損害額は、１００万円を下回ることは無い。

そして、１００万円の１０％に相当する弁護士費用１０万円についても、本件村越投稿によって被った損害である。

以上より、原告は、本件村越投稿により、合計で１１０万円の損害を被ってい

る。

5　結語

よって、原告は、被告村越に対し、不法行為に基づく損害賠償として、金１１０万円及び本件投稿が行われた令和４年４月２日から支払済みまで民法所定の年３％の割合による利息の支払を求める。

以上